昭平国际商贸城二期项目“11•5”高处坠落事故调查报告

来源：昭平县应急管理局　发布时间：2024-12-31 11:05　

昭平国际商贸城二期项目“11・5”

高处坠落事故调查报告

2024年11月5日上午7时20分许，在昭平镇昭平国际商贸城二期项目9#楼施工工地，发生一起工人从二层楼层坠楼，导致1人死亡的事故，直失约108万元。

事故发生后，依据《中华人民共和国安全生产法》《生产安全事故报告和调查处理条例》等有关法律法规，经县人民政府批准，成立了由县副县长任组长，县政府办公室、县住建局、县公安局、县应急管理局、县司法局、县人社局、县总工会、昭平镇人民政府等单位有关人员为昭平国二期项目“11・5”高处坠落事故调查组，并邀请昭平县纪委监委、县检察院参与事故调查。

事故调查组按照“四不放过”和科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效的原则，通过现场勘察、查阅资料、调查取证、询问有关人员，故发生经过、原因、人员伤亡和直接经济损失等情况，认定了事故性质，并针对事故原因及暴露出的问题，提出了事故防范和整改措施。

经调查组调查认定，昭平国际商贸城二期项目“11・5”高处坠落事故是一起因作业现场存在安全隐患、企业安全管理不到位、劳务人员安训不到位等导致发生的一般生产安全责任事故。

一、事故基本情况

（一）事故发生单位概况

1.建设单位

广西首投市场开发投资有限公司（以下简称广西首投公司），统一社会信用代码：91451121MA5PY2D37Q，法定代表人：王某澈，经营范围目：集贸市场管理服务，食用农产品批发，农副产品销售，供应链管理服务，商业综合体管理服务，餐饮管理，酒店管理，房地产开发经营，物业宅室内装饰装修，市场营销策划（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

2.施工单位

江西林超建筑工程有限公司（以下简称江西林超公司），统一社会信用代码：91360700MACFBBM7XM，法定代表人：　刘某红，经营范围目：建设工程施工，建设工程勘察，住宅室内装饰装修，建设工程设计，人防工程设计，道路危险货物运输，地质灾害治理工程施工，电气安装服劳务分包，建设工程监理，建筑智能化系统设计，建设工程质量检测，建筑物拆除作业（爆破作业除外）（依法须经批准的项目，经相关部门批准有效期内方可开展经营活动，具体经营项目和许可期限以相关部门批准文件或许可证件为准）　一般项目：工程管理服务，工程技术服务（规划察、设计、监理除外），园林绿化工程施工，土石方工程施工，住宅水电安装维护服务，建筑工程机械与设备租赁，劳务服务（不含劳务派遣），服务，建设工程消防验收现场评定技术服务，住房租赁，非居住房地产租赁，照明器具制造，照明器具销售，租赁服务（不含许可类租赁服务），租赁，机械设备销售，废旧沥青再生技术研发，电气设备销售，五金产品制造，建筑材料销售，电气设备修理，制冷、空调设备销售，制冷、空造，普通机械设备安装服务，计量技术服务，发电技术服务，建筑物清洁服务（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

建筑业企业资质证书。证书编号：D236181838，资质类别及等级：建筑工程施工总承包贰级，有效期：2023年12月4日至2028年12月4日，发江西省住房和城乡建设厅。

安全生产许可证。编号：（赣）JZ安许证字〔2024〕000317，许可范围：建筑施工，有效期：2024年2月23日至2027年2月23日，发证机关：房和城乡建设厅。

2024年2月20日，成立江西林超公司昭平国际商贸城（9#-18#楼·二期）项目经理部。

建筑工程施工许可证。编号：桂建施许昭平字451121202406140101，工程名称：昭平国际商贸城（9#-18#楼·二期）9#楼，发证机关：昭平城乡建设局，发证日期：2024年6月14日。

3.劳务公司

江西昌长建设工程有限公司（以下简称江西昌长公司），统一社会信用代码：91361003MA7JBBUE2P，法定代表人：周某，经营范围：许可设工程施工，建设工程设计，施工专业作业，住宅室内装饰装修，建筑劳务分包（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）目：劳务服务（不含劳务派遣），土石方工程施工，园林绿化工程施工（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）。

建筑业企业资质证书。证书编号：D336293788，资质类别及等级：施工劳务企业备案，有效期：2023年9月8日至2027年3月15日，发证机关住房和城乡建设局。

安全生产许可证。编号：（赣）JZ安许证字〔2022〕060670，许可范围：建筑施工，有效期：2022年8月13日至2025年8月13日，发证机关：房和城乡建设厅。

4.监理公司

广西铭峰工程咨询有限公司（以下简称广西铭峰公司），统一社会信用代码：91450100595128782L，法定代表人：黄某，经营范围：全过询，建设工程项目及技术咨询，工程建设监理及咨询，工程造价咨询，工程招标代理，政府采购招标代理，水土保持方案编制。（依法须经批准的相关部门批准后方可开展经营活动）

2024年3月16日，成立广西铭峰公司昭平国际商贸城（9#-18#楼·二期）项目工程监理部。

（二）事故发生单位人员信息

1.张某卫，2024年2月20日江西林超公司任命其为项目部经理，主持项目部全面工作。

持《中华人民共和国一级建造师注册证书》，注册编号：赣1362017201715186，聘用企业：江西林超建筑工程有限公司，注册专业：建筑工公用工程，有限期2024年3月28日至2027年3月27日，发证机关：中华人民共和国住房和城乡建设部。

持《建筑施工企业项目负责人安全生产考核合格证书》，编号：赣建安B（2024）0011578，企业名称：江西林超建筑工程有限公司，职务：人（项目经理），有效期：2024年4月17日至2027年6月12日，发证机关：江西省住房和城乡建设厅。

2.杨某华，2024年2月20日江西林超公司任命其为项目安全员，主要负责项目安全管理工作。

持《建筑施工企业土建类专职安全生产管理人员安全生产考核合格证书》，编号：赣建安C2（2024）0010089，企业名称：江西林超建筑工司，职务：专职安全生产管理人员，有效期：2024年4月18日至2027年6月1日，发证机关：江西省住房和城乡建设厅。

3.胡某，江西昌长公司昭平国际商贸城二期9#楼和10#楼项目建安工程劳务承包实际负责人。

4.万某龙，江西昌长公司昭平国际商贸城二期9#楼和10#楼项目劳务工人，木工班组木工岗位，系本次事故死者。

（三）合同签订

1.建设施工工程合同。合同编号：ZP20240313001，发包人：广西首投市场开发投资有限公司，承包人：江西林超建筑工程有限公司。工程平国际商贸城（9#-18#楼·二期）工程施工，工程地点：广西昭平县昭平镇鸭背与河东大道交汇处，签订时间：2024年3月1日。

2.建设工程监理合同。合同编号：JK20240301001，委托人：广西首投市场开发投资有限公司，监理人：广西铭峰工程咨询有限公司。工程内国际商贸城（9#-18#楼·二期）项目监理服务，签订时间，2023年3月15日。

3.劳务工程承包合同。合同编号：ZP20240621001，发包方：江西林超建筑工程有限公司，承包方：江西昌长建设工程有限公司。工程内容际商贸城9#楼和10#楼项目建安工程劳务承包，承包方式：本工程实行扩大劳务承包方式。具体为包工、包料（除合同约定甲供主材及甲方分包工机械设备（除塔机、汽车吊，随车吊，挖机，铲车，施工电梯、土方车，包含其他小型机械等）、包质量、包工期、包安全、包文明、包验收（承承包内容）。工程承包范围：土建工程、主体工程、屋面工程、抹灰工程、防水工程、保温工程、安装工程等，签订日期：2024年7月1日。

4.农民工简易劳动合同。甲方（用人单位）：江西昌长建设工程有限公司，乙方（劳动者）：万某龙。劳动合同期限：自2024年9月22日起至公司全面完成双方确定安排的所有工作任务止。工作内容和工作地点：国际商贸城二期工程中木工班组从事木工岗位（工种）工作，经双方协商，某龙工作岗位（工种）和工作地点进行调整变更。劳动报酬：江西昌长公司每月月底按5000元/月的标准向万小龙支付劳动报酬，特别约定除外。

（四）管理情况

1.广西首投公司。2024年3月1日，广西首投公司与江西林超公司签订《建设施工工程合同》。施工合同中对建设方与总承包方（施工方）双产责任进行了通用条款约定，从安全生产要求、安全生产保证措施、特别安全生产事项、治安保卫、文明施工、安全文明施工费、紧急情况处理理、安全生产管理责任等九大方面对双方安全生产管理责任、权利和义务进行了约定，发包方具有对承包方安全生产工作督促、检查、处罚的权利承包方负责安全生产工作具体实施与落实。同日，双方签订《现场统一管理协议》，对双方权利与义务、安全管理等责任进行了约定。

2.江西林超公司。一是根据《建设施工工程合同》《昭平国际商贸城二期项目9#、10#楼建安劳务工程承包合同》和安全生产规则制度等，江司昭平国际商贸城（9#-18#楼·二期）项目经理部对施工现场负有统一管理职责，在施工过程中做好各项防护措施。本次事故中，项目经理部在昭贸城二期项目9#楼二层⑧-⑨轴交B-1/B轴楼梯预留口处搭建的临边防护不规范，无踢脚板、未挂设安全网、无安全警示标志牌，楼梯预留口中空位护缺失，未张设安全平网。**二是**根据项目经理部安全生产管理制度规定，对进入工地的施工人员必须经过三级安全教育（公司、项目部、班组）方三级教育的时间一般不能少于50小时，其中公司级不少于15小时，项目部不少于15小时，班组级不少于20小时。所有培训教育均要做好相应记录，者和受教育者签字。根据万某龙《新工人入场三级安全教育登记表》，公司级、项目部、班组级教育情况为每天8小时，合计24小时，未达到公司培训制度的规定要求。**三是**项目经理部对劳务工人的安全培训教育、安全技术交底和施工现场工人进行监督与安全管理。

3.江西昌长公司。一是以江西林超公司名义向中国人民保险公司投保了《建筑施工行业安全生产责任保险》，保险PZAW202445010000000060，保险期限：2024年6月30日至2025年12月30日。二是根据《昭平国际商贸城二期项目9#、10#楼建安劳务工程承包合同督促万某龙遵守执行江西林超公司的《生产工人安全生产岗位职责》，对作业现场的安全隐患预判不足，麻痹大意。

4.广西铭峰公司。根据《昭平国际商贸城（9#-18#楼·二期）项目建设工程监理合同》约定，广西首投公司委托广西铭峰公司该项目的工务。在11月3日，对本次事故隐患下达《监理工程师通知单》，要求在11月6日前按照相关规范要求完成整改，并在整改自检合格后，以书面形式申请

5.政府部门。对昭平国际商贸城二期项目9#楼建设工程质量安全监督注册书审查，并在下发建筑工程施工许可证后，多次到该项目工程工地检查，对发现的问题及时督促整改。

二、事故发生地点及相关情况

2024年11月8日勘验时，据杨卫华确认，事故现场位于昭平国际商贸城9#楼一层⑧-⑨轴交B-1/B轴处地面，现场地面较平整，有小碎石和一米的C字型细铁丝。杨某华描述，万某龙坠落后仰面躺于地上，头部朝东方向。现场未发现血迹，无安全帽、安全防护绳等防护用品。

经杨某华确认，万某龙在二层⑧-⑨轴交B-1/B轴处楼梯预留口处坠落。一层至二层之间层高约7.4米，中间为4米高的单梁。坠楼处为楼梯预留口内径为3米×2.4米，预留口水平方向未设防护网。四周设有钢管临边防护，高约1.21米。临边防护第一根横杆距地高度为0.41米，未设置踢脚板横杆与第一道横杆距离为0.8米，未设置安全网。

该处临边防护内的地面现场杂乱，碎石子、木板和模板固定夹等散落在地面。靠近预留口西侧边缘有两处摩擦痕迹，一处距预留口0.2米、距护0.85米。另一处距预留口0.8米，距北临边防护1.25米。



昭平国际商贸城二期项目9#楼一层⑧-⑨轴交B-1/B轴处事故现场



昭平国际商贸城二期项目9#楼二层⑧-⑨轴交B-1/B轴楼梯预留口处坠落现场

三、事故发生经过

2024年11月5日上午7时8分许，万某龙和黄某华及另一名工人从施工工地实名制通道进入9#楼施工现场，当天9#楼共有4名木工在清理材料，龙和黄某华在二层楼面清理材料。7时20分许，黄某华正在清理材料，突然听到有钢管滑落的声音，抬起头看，发现万某龙不在二层楼面。

四、事故应急处置情况及善后处理情况

（一）应急处置及上报情况

事故发生后，黄某华立即从二层的楼梯口跑到一层去查看万某龙情况，叫唤万某龙时没有反应，然后就拨打120急救电话。在9#楼和10#楼之胡某听到钢管掉落的声音后，也马上赶到现场，和其他工人不停地呼唤万某龙，万某龙还有知觉，还能转头看过来。胡某同时拨打电话向杨某华报况。

11月5日上午7时20分许，杨某华接到胡某电话第一时间赶到现场，当时胡某和其他工人已在现场了。杨某华看到万某龙很痛苦，于是拉着万一直和他说不要睡觉。在了解情况后电话向张某卫报告事故及救援处置情况。张某卫立即要求杨某华保护好现场，同时打电话通知家属。

救护车随后到达现场，医生及护士立即对万某龙进行病情评估：无生命体征。医生为万某龙实施心肺复苏，并立即抬上救护车转运至县人救。10时30分，万某龙心跳及呼吸无恢复，宣布临床死亡。

11月5日事故发生后，江西林超公司立即全面停工整改，并在事故现场布置警示线。

事故迟报情况。2024年11月6日上午8时30分，江西林超公司项目经理张某卫和施工员杨某钦到昭平县住房和城乡建设局口头汇报事故情况，30分将书面汇报情况送达昭平县住房和城乡建设局。从事故发生到上报事故已经过了24小时。

项目部经理张某卫未落实事故上报程序。依据《中华人民共和国安全生产法》第二十一条第七项“生产经营单位的主要负责人对本单位安全负有下列职责：.....；（七）及时、如实报告生产安全事故。”，应当在事故发生后1小时内向有关部门报告，涉事单位在事故发生后未在法定时限报，涉嫌迟报。

（二）善后处置情况

事故发生后，江西林超公司和江西昌长公司立即联系万某龙家属，及时做好善后协调工作，组织人员进行安抚。11月7日，在政府有关部下，江西昌长公司和万某龙家属达成赔偿协议，一是赔付108万余元，已支付完毕，二是后续每月支付的供养亲属抚恤金。11月9日，万某龙家属将回江西抚州安葬处置。

五、人员伤亡和财产损失情况

经调查核实，本次事故造成1人死亡，直接经济损失约108万元。

死亡人员信息：万某龙，男，汉族，身份证号362501XXXXXXXX3410，住址：江西省抚州市临川区罗湖镇华溪村XX组XX村XX号，系江西昭平国际商贸城二期9#楼项目劳务工人。

六、事故发生原因

（一）事故直接原因

1.昭平国际商贸城二期项目9#楼二层⑧-⑨轴交B-1/B轴楼梯预留口处坠落地点的临边防护存在安全隐患，竖向四周栏杆设置不规范，无踢脚设安全网、无安全警示标志牌，楼梯预留口中空位置水平防护缺失，未张设安全平网。江西林超公司对昭平国际商贸城二期项目9#楼二层⑧-⑨轴交楼梯预留口处坠落地点的临边防护和预留楼口中空位置水平防护存在的安全隐患整改、防范管理不到位。依据《建设工程安全生产管理条例》第“施工单位应当在施工现场入口处、施工起重机械、临时用电设施、脚手架、出入通道口、楼梯口、电梯井口、孔洞口、桥梁口、隧道口、基坑破物及有害危险气体和液体存放处等危险部位，设置明显的安全警示标志。安全警示标志必须符合国家标准。施工单位应当根据不同施工阶段和周季节、气候的变化，在施工现场采取相应的安全施工措施。施工现场暂时停止施工的，施工单位应当做好现场防护，所需费用由责任方承担，或者约定执行。”之规定，江西林超公司应当在危险部位设置安全警示标志和做好施工现场安全防护措施。

2.万某龙安全意识不足，对作业现场的安全隐患预判不足，麻痹大意，未能遵守执行江西林超公司的《生产工人安全生产岗位职责》。

（二）事故间接原因

1.江西林超公司未落实安全生产主体责任。对昭平国际商贸城二期项目9#楼二层⑧-⑨轴交B-1/B轴楼梯预留口处坠落地点的临边防护和预留空位置水平防护存在的安全隐患整改不到位。未有效对万某龙进行安全生产教育和培训。

2.张某卫未落实生产经营单位主要负责人职责。未有效落实江西林超公司的安全生产规章制度。未落实本单位安全生产教育培训工作，导致级教育培训不足。未督促、检查本单位的安全生产工作，及时消除昭平国际商贸城二期项目9#楼二层⑧-⑨轴交B-1/B轴楼梯预留口处安全事故隐患。

3.杨某华未落实生产经营单位安全管理人员职责。未有效组织本单位安全生产教育培训，导致万某龙三级教育培训不足。未督促落实本单位整改措施。

4.江西昌长公司及公司负责人胡某未能有效督促万某龙遵守执行江西林超公司的《生产工人安全生产岗位职责》，导致其对作业现场的安全不足，麻痹大意。

七、事故责任认定及处理建议

（一）对事故单位的责任认定及处理意见

1.江西林超公司未落实安全生产主体责任，一是作业现场存在安全隐患，相关防护措施不符合安全生产条件；二是未有效对万某龙进行安全和培训；三是作业现场、有关设施未设置警示标识；四是对作业现场的安全隐患未及时整改，对事故的发生负有主要直接责任。以上行为违反了《共和国安全生产法》第二十条、第二十八条第一款、第三十五条、第四十一条第二款之规定，建议由昭平县应急管理局按照《中华人民共和国安全《生产安全事故报告和调查处理条例》等有关规定处理。

2.江西昌长公司未有效督促万某龙遵守执行江西林超公司的《生产工人安全生产岗位职责》，对作业现场的安全隐患预判不足，对事故的发任。建议由江西林超公司依据相关规定对江西昌长公司作出处理决定。

（二）对事故相关人员的责任认定及处理意见

1.万某龙安全意识不足，对作业现场的安全隐患预判不足，麻痹大意，未能遵守执行江西林超公司的《生产工人安全生产岗位职责》，导致国际商贸城二期项目9#楼二层作业时发生坠楼事故，对事故的发生负有主要直接责任。因万某龙在事故中死亡，不再追究其责任。

2.张某卫作为江西林超公司昭平国际商贸城（9#-18#楼·二期）项目经理部经理，未落实生产经营单位主要负责人职责，对事故的发生负有责任。一是未有效落实江西林超公司的安全生产规章制度，二是未落实本单位安全生产教育培训工作，三是未督促、检查本单位的安全生产工作，除生产安全事故隐患，且在事故发生后未在法定时限内进行上报，涉嫌迟报。以上行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十一条第二项、第五项、第七项之规定，建议由昭平县应急管理局按照《中华人民共和国安全生产法》《生产安全事故报告和调查处理条例》等有关规定处理。

3.杨某华作为江西林超公司昭平国际商贸城（9#-18#楼·二期）项目经理部安全管理人员，未落实生产经营单位安全管理人员职责。一是未本单位安全生产教育培训，二是未督促落实本单位安全生产整改措施，对事故的发生负有管理责任。以上行为违反了《中华人民共和国安全生产法五条第一款第二项和第七项之规定，建议由昭平县应急管理局按照《中华人民共和国安全生产法》《生产安全事故报告和调查处理条例》等有关规

4.胡某作为江西昌长公司昭平国际商贸城二期项目9#楼劳务负责人，未能有效督促万某龙遵守执行江西林超公司的《生产工人安全生产岗位对作业现场的安全隐患预判不足，对事故的发生负有责任。建议由江西昌长公司依据相关规定对胡某作出处理决定。

（三）行刑衔接处理建议

建议将该事故案卷线索移交公安机关，由公安机关对事故负有责任的人员是否涉嫌构成重大事故责任罪进一步调查。

八、事故防范和整改措施

（一）吸取教训，严格落实企业主体责任

有关参建单位要深刻汲取事故教训，认真贯彻落实《中华人民共和国安全生产法》《建设工程安全生产管理条例》等法律法规规定，严格落体责任，切实强化建设工程的现场监督和安全巡视；严格落实安全生产风险管控和隐患排查治理双重预防机制，切实加强施工现场的隐患排查治理格执行安全操作规程规定，及时消除生产安全事故隐患，确保安全管理人员到位、安全措施落实和施工安全。

（二）加强培训，增强从业人员安全意识

江西林超公司要全面开展安全教育培训和施工技术交底，保证从业人员具备必要的安全生产知识。将安全生产教育培训贯穿于生产施工的全督、教育从业人员严格执行制定的专项施工方案和安全技术措施，增强从业人员安全意识、风险辨识和防控能力。要强化事故警示教育，增强安识，采取多种形式，加强对有关安全生产法律法规和安全生产知识的宣传，针对住建领域高处坠落事故案例组织开展专项警示教育，促使从业人员及防护知识。江西昌长公司要督促劳务工人遵守项目部的安全规章制度和操作规程，确保安全生产。

（三）加强宣传，扎实推进安全生产检查

昭平县住房和城乡建设局要组织全县建设单位、施工单位开展事故警示教育学习，深刻吸取事故教训，开展安全隐患大排查大整治行动，加内企业和在建工程施工现场生产安全监督、检查，重点检查企业施工现场安全防护措施、安全生产教育培训、违章作业及安全隐患等情况的检查。行业主管部门要结合监管领域实际情况，开展全面隐患排查整治，加大重点行业领域检查力度，强化监管手段，采取多种形式，开展安全生产法律全生产知识的宣传教育，有效防范和遏制各类生产安全事故的发生，促进安全生产状况持续稳定好转。